

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7055/2537

นาย สำราญ บุญ เจริญ
นาย สมัคร ชวน ชัยภูมิ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 บัญญัติห้ามเฉพาะการนำพยานบุคคลเข้าสืบแทนพยานเอกสารหรือประกอบข้ออ้างว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อความในเอกสารในเมื่อมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดง การที่โจทก์นำสืบถึงข้อตกลงเกี่ยวกับราคาที่ดินตามหนังสือสัญญาที่ทำกันอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากหนังสือสัญญาขายที่ดินที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จึงไม่เป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์แบ่งขายที่ดินของโจทก์ให้แก่จำเลยจำนวน 16 ไร่ ในราคาไร่ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 480,000 บาท จำเลยชำระเงินค่าที่ดินให้แก่โจทก์แล้วจำนวน 140,000 บาท คงค้าง 340,000 บาท ต่อมาจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหมู่บ้านครูสภาโจทก์ไปทวงถามให้จำเลยชำระค่าที่ดินที่ยังค้างชำระ แต่จำเลยเพิกเฉย รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทก์จำนวน 346,375 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 346,375 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 340,000 บาทนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคຸຣສາ ຈັງຫວັດຊັຍໝີມີหน้าที่จัดให้มีหมู่บ้านคຸຣສາในจังหวัดຊັຍໝີ โจทก์มาเสนอขายที่ดิน จำนวน 16 ไร่ ราคาไร่ละ 30,000 บาทจำเลยได้หาหรือไปยังเลขาธิการคຸຣສາ ที่ กรุงเทพมหานคร ได้รับคำตอบว่าต้องใช้ที่ดินอย่างน้อย 45 ไร่ จำเลยจึงบอกเลิกไม่ซื้อที่ดินจากโจทก์ แล้วโจทก์มาเสนอขายที่ดินให้แก่จำเลย อ้างว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินโดยจะขาย 16 ไร่เศษ ในราคา 100,000 บาทจำเลยต่อรองจนเหลือราคา 65,000 บาท โจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาซื้อขายกันในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527 โดยจำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ 50,000 บาทในวันทำสัญญา ส่วนที่เหลือชำระกันใน วันโอนกรรมสิทธิ์กำหนดโอนภายใน 1 ปี ต่อมาในเดือนธันวาคม 2528 จำเลยชำระเงินส่วนที่เหลือ 15,000 บาท ให้แก่โจทก์ โจทก์จำเลยจึงทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2528 จำเลยชำระค่าที่ดิน ให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์อีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 340,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี คิดจากวันที่ 27 ตุลาคม 2531 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 6,375 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข 1 ระบุว่า ผู้ขายยอมขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อเป็นเงิน 65,000 บาท ผู้ซื้อได้ชำระและผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว โจทก์นำสืบว่าราคาแท้จริงเป็นเงิน 480,000 บาท ไม่ใช่ 65,000 บาท ตามที่ระบุไว้ในสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข 1 เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินดังกล่าว ต้องห้ามมิให้ศาลรับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง มาตรา 94 และโจทก์ได้รับชำระราคาที่ดินที่ขายจากจำเลยครบถ้วนแล้ว โจทก์จะอ้างว่าจำเลยติดค้างค่าที่ดินอีกหาได้ไม่ พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ตามคำฟ้อง คำให้การและที่โจทก์จำเลยนำสืบมา ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ตกลงขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 24658 และ 24659 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ให้แก่จำเลยได้ทำหนังสือสัญญาซื้อขายกันเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527 ต่อมาวันที่ 13 ธันวาคม 2528 ได้ทำหนังสือจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข 1 ในเอกสารดังกล่าวมีข้อความระบุว่า ผู้ขายยอมขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อในราคา 65,000 บาท ผู้ซื้อได้ชำระราคาและผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินไว้เป็นการถูกต้องแล้วคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข 1 ระบุราคาซื้อขายเป็นเงิน 65,000 บาท ผิดจากความจริง เจตนาของโจทก์เพียงแต่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย ส่วนราคาที่ดินโจทก์ถือตามหนังสือสัญญาซื้อขายที่จำเลยไม่ยอมคืนให้ โจทก์มิได้ตกลงให้ระบุว่าราคาที่ดินในสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเป็นเงิน 65,000 บาทเป็นเรื่องที่จำเลยให้ระบุไว้เช่นนั้นเพื่อหลีกเลียงภาษี จึงเป็นหนังสือสัญญาไม่สมบูรณ์ โจทก์มีสิทธินำพยานบุคคลมาสืบได้นั้นเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 บัญญัติห้ามเฉพาะการนำพยานบุคคลเข้าสืบแทนพยานเอกสารหรือประกอบข้ออ้างว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อความในเอกสารในเมื่อมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดง การที่โจทก์นำสืบถึงข้อตกลงเกี่ยวกับราคาที่ดินตามหนังสือสัญญาที่ทำกันเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527 อีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากหนังสือสัญญาขายที่ดินที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินนั้น จึงไม่เป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า โจทก์จำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกันในราคาเท่าใด และจำเลยยังค้างชำระค่าที่ดินแก่โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังไม่ได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยใหม่ ในปัญหาดังกล่าวแม้โจทก์จะไม่มีหนังสือสัญญาขายที่ดินซึ่งทำกันเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527 มาแสดงว่าทำหนังสือสัญญาขายที่ดินให้จำเลยในราคา 480,000 บาท แต่ก็ได้ความว่ามีการทำหนังสือสัญญาขายที่ดินกันเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527 โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้เก็บหนังสือสัญญาฉบับดังกล่าวไว้ จำเลยมิได้ให้การปฏิเสธว่าจำเลยไม่ได้เก็บสัญญาฉบับนั้นไว้ และจำเลยเบิกความตอบคำถามค้านว่า โจทก์เคยมาขอสัญญาที่ทำกันไว้อ้างว่าฉบับที่โจทก์ถือไว้หาย จำเลยไม่ให้จำเลยได้ทำลายสัญญาฉบับนั้นทิ้งไปแล้ว ดังนี้ จึงเป็นกรณีที่หนังสือสัญญาขายที่ดินที่ทำกันเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527 สูญหายหรือถูกทำลายและศาลอนุญาตให้นำพยานบุคคลมาสืบได้ โจทก์มีโจทก์และนางมนุ บุญเจริญ ภริยาโจทก์เป็นพยานเบิกความยืนยันว่า โจทก์ตกลงขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยในราคาไร่ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท ทำหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินกันเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527 ไม่ใช่ซื้อขายกันในราคา 65,000 บาท ดังที่ระบุไว้ในสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข 1 ที่จดทะเบียนไว้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินเหตุที่ระบุว่าราคาซื้อขายเป็นเงิน 65,000 บาท นั้น ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ให้น้อยลง การซื้อขายที่ดินพิพาทนี้จำเลยได้ชำระค่าที่ดินให้แก่โจทก์แล้วรวม 140,000 บาท จำเลยยังคงเป็นหนี้ค่าที่ดินโจทก์อยู่อีก 340,000 บาท จำเลยอ้างว่าขายที่ดินพิพาทไม่ได้ พยานจึงหาวิธีการโดยจำเลยยอมให้โจทก์เสนอขายที่ดินพิพาท พยานช่วยดำเนินการจนสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดชัยภูมิตกลงจะซื้อแล้ว แต่ขัดข้องเพราะมีผู้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท เห็นว่า พยานโจทก์มีน้ำหนักและเหตุผลรับฟังได้ที่จำเลยนำสืบว่า โจทก์ตกลงขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยในราคา 65,000 บาท จำเลยได้ชำระค่าที่ดินให้แก่โจทก์ในวันทำสัญญาเมื่อ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2527 เป็นเงิน 50,000 บาท ส่วนที่เหลือ 15,000 บาท จำเลยได้ชำระให้ในวันที่ 13 ธันวาคม 2528 ที่ทำหนังสือสัญญาขายที่ดินจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินนั้นเห็นว่า ที่จำเลยนำสืบว่า ระหว่างจำเลยดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อปลูกบ้านขายให้แก่สมาชิกคุรุสภา นายบุญ บุตรศรี พี่เขยโจทก์บอกว่าโจทก์ประสงค์จะขายที่ดิน 2 แปลง เนื้อที่ 16 ไร่เศษ ราคาไร่ละ 30,000 บาทนั้น เป็นราคาที่ตรงกันกับที่โจทก์อ้างว่าตกลงขายให้แก่จำเลยราคาไร่ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท ทั้งที่โจทก์จะขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยเนื้อที่ 16 ไร่ ราคา 65,000 บาทก็เป็นราคาที่ต่ำลงมาก คำนวณแล้วราคาไร่ละ 4,062.50 บาท เท่านั้นการที่โจทก์นำสืบว่ากำหนดราคาซื้อขายที่ดินพิพาทเพียง 65,000 บาทตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข 1 ที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ให้น้อยลงนั้นมีเหตุผลและเป็นไปได้ พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์จำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกันในราคา 480,000 บาท และจำเลยชำระค่าที่ดินให้แก่โจทก์แล้ว 140,000 บาท คงค้าง 340,000 บาท ตามฟ้องที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ